

portati debent locis interdictis abstinere. et hoc iure utimur, ut relegatus interdictis locis¹ non excedat: alioquin in tempus quidem relegato perpetuum exilium, in perpetuum relegato insulae relegationis, in insulam relegato deportationis, in insulam deportato poena capitis adrogatur. et haec ita, siue quis non excesserit in exilium intra tempus intra quod debuit, siue etiam alias exilio non obtemperauerit: nam contumacia eius cumulat poenam. et nemo potest commestum remeatumue dare exuli, nisi imperator, ex aliqua causa.

- 5 ULPIANUS libro septimo de officio proconsulis. Absentem in criminibus [B. 60, 51, 6] damnari non debere diuus Traianus Iulio Frontoni rescripsit. sed nec de suspicionibus debere aliquem damnari diuus Traianus Adsidio Seuero rescripsit: satius enim esse in punitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari. aduersus contumaces uer qui neque denuntiationibus neque edictis praesidium obtemperassent, etiam absentes pro nuntuari oportet secundum morem priuatorum iudiciorum. potest quis defendere haec non esse contraria. quid igitur est? melius statuatur in absentes pecuniarias quidem poenas uel eas, quae existimationem contingunt, si saepius admoniti per contumaciam desint, statui posse et usque ad relegationem procedi: uerum si quid grauius irrogandum fuisset, 15
1 puta in metallum uel capitis poenam, non esse absentibus irrogandam. In accusatorem autem absentem nonnumquam grauius statuendum, quam Turpilliani senatus consulti poena 2 irrogatur², dicendum est. Refert³ et in maioribus delictis, consulto aliquid [Coll. 1, 11, 3] admittatur, an casu. et sane in omnibus criminibus distinctio haec poenam [Coll. 1, 11, 4] aut iustam elicere debet aut temperamentum admittere. 30
6 IDEM libro nono de officio proconsulis. Si quis forte, ne supplicio addiciatur, [B. 60, 51, 6] dicat se habere quod principi referat salutis ipsius causa, an remittendum⁴ sit ad eum, uidendum est. et sunt plerique praesidium tam timidi, ut etiam post sententiam de eo dictam poenam sustineant nec quicquam⁵ audiant: alii omnino non patiuntur quicquam tale allegantes: nonnulli neque semper neque numquam remittunt, sed inquirunt, quid sit, 35 quod allegare principi uelint quidque quod⁶ pro salute ipsius habeant dicere, post quae aut sustinent poenam aut non sustinent. quod uidetur habere mediam rationem. ceterum, ut⁷ mea fert opinio, prorsus eos non debuisse, posteaquam semel damnati sunt, audiri, quidquid allegent. quis enim dubitat eludendae poenae causa ad haec eos decurrere magis quae esse puniendos, qui tamdiu conticuerunt, quod pro salute principis habere se dicere 38
1 iactant? nec enim debebant tam magnam rem tam diu reticere. Si quos⁸ comitum uel legati sui reos proconsul inuenerit, utrum punire eos debeat an successe[ss]ori seruare, quaeri 1.411⁹ potest. sed multa exstant exempla, quae⁹ non tantum officialium suorum nec sub se agentium¹⁰, uerum suos quoque seruos poena adfecerunt: quod quidem faciendum est, ut exemplo 2 deterri di minus delinquant. Nunc genera poenarum nobis enumeranda sunt, quibus praee 35 sides adficere quemque possint. et sunt poenae, quae aut uitam adimant aut seruitutem iniungant aut ciuitatem auferant aut exilium aut coercionem corporis contineant:

F(XYMOC)

¹ excedat, insula ins. ² irrogata? ³ Uerba rescripti [diui Hadriani ad Egnatium Taurinum proconsulem Baeticae]: Poenam Mari Euaristi recte, (et ins. Ber.) Taurine, moderatus es (est libri) ad modum culpae: refert enim Coll. ⁴ remittendus (edd.: ei xpi λγτόν παραπεμφθῆναι BS)? ⁵ non ins. (u. i.) ⁶ quod del. (edd.) ⁷ ut del. (R. Stephanus) ⁸ idem Graeci (u. i.): seruos ins. ⁹ quae] quod? ¹⁰ tantum ins.

1 debe'n't F¹ 2 in te'gru'mpus F⁴ | exilium F¹ 6 dari F¹ 9 tra'hianus F² | adsiduo F¹ 10 relin'qui F² | damnare F 12 iudiciorum] publicorum F¹ 16 metallum] Hal., metallo F: οὐ μὴν βαρυτέρας (ποινής), οἷον τῆς τοῦ μετάλλου BS | in om. F¹ 17 turpillianu F¹ 19 admittatur] F² Coll., admittitur F¹ | an] hanc Coll. 20 iustam] iustitiam Coll. | elicere] F², eligere F¹, prouocare Coll. ex glossate 24 aud'ieant F¹: quasi esset audiant uertit interpres: ὥστε ... μηκέτι μηδεὶς ἐτέρου ἀκούειν BS 25 'tale F¹ | neque numquam]

MC cum BS: οὔτε πάντοτε ... οὔτε οὔποτε, neque nonnumquam FX¹YO, neque non unquam X¹, inc. X² 26 uelit F: βούλονται BS | habea'n't F²: ἔχοιεν BS | qu'ae F¹ 31 si quos comitum uel legati sui reos F¹: εἰν ὁ ἀνθ'πατός τινος τῶν συνουευσάντων αὐτῷ ἢ τῷ ἀν'ατῷ αὐτοῦ εἴρη ἡμαρτηκότας BS 32 queri F 33 non tantum officialium suorum nec sub se agentium] quasi esset: non tantum officiales suos et sub se agentes, uerbi Anonymus: οὐ μόνον τοὺς ἰδιοὺς ταξέωτας ... καὶ τοὺς ὑφ' ἐλαιοὺς τελοῦντας 34 poenae F